

1500098-15.2022.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... específico de praticar o delito de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 21 de abril de 2022, por volta das 18h30min, na Rua São Paulo, altura do numeral 1045, na entrada desta cidade e comarca, os réus transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico à usuários na feira livre desta urbe, 17 (dezesete) porções de cocaína, sob a forma de pedras de "Crack", com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500098-15.2022.8.26.0591 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500098-15.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2108989/2022 - DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 24455643 -

DEL.SEC.DRACENA PLANTÃO, 2108989 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PAMELA PEREIRA DOS REIS e ROBERTO DA SILVA, todos qualificados nos autos, como incurso nos artigos 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/06, na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal.

Segundo a denúncia, em data e local incertos, mas antes do dia 21 de abril de 2022, na cidade e comarca de Dracena, os acusados associaram-se, para o fim específico de praticar o delito de tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 21 de abril de 2022, por volta das 18h30min, na Rua São Paulo, altura do numeral 1045, na entrada desta cidade e comarca, os réus transportavam e traziam consigo, para fins de tráfico à usuários na feira livre desta urbe, 17 (dezesete) porções de cocaína, sob a forma de pedras de "Crack",

com massa líquida de 7,50 g (sete gramas e cinquenta centigramas).

Consta, por fim, que no dia 21 de abril de 2022, por volta das 18h30min, na Rua Nápoles, 315, Vila Itália na cidade e comarca de Dracena, os acusados ainda possuíam em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 01 (uma) pedra maior de cocaína, sob a forma de pedras de "Crack", com massa líquida de 75,57 g (setenta e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas).

Os acusados foram notificados (fls. 207 e 209) e apresentaram defesa prévia (fls. 227/228).

A denúncia foi recebida em 30 de junho de 2022, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 230/232).

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os réus interrogados (fls. 398/401).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da demanda, nos exatos termos da denúncia (fls. 398/401).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu ROBERTO DA SILVA em ambos os delitos, ante a fragilidade probatória. Quanto à acusada PAMELA PEREIRA DOS REIS, pleiteou pelo reconhecimento da atenuante da confissão com relação ao delito de tráfico e sua absolvição no tocante ao crime de associação, em razão da falta de provas (fls. 402/410).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 20/22), laudos periciais de constatação provisória (fls. 30/36 e 37/43), boletim de ocorrência (fls. 73/80), laudos periciais de objeto (fls. 215/218, 219/222, 223/226, 306/310, 340/343, 352/356 e 386/389), laudo pericial de degravação de celular (fls. 285/293, 294/305, 311/317, 318/325, 326/329, 330/339, 344/347, 348/351, 357/363, 364/371, 372/375, 376/385, 390/393 e 394/397), laudos periciais definitivos atestando resultado positivo para "cocaína" (fls. 411/413 e 414/416), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é inconteste e recai sobre os acusados.

O policial militar LUCIANO MARTINS SALAZAR DE OLIVEIRA relatou que estava em patrulhamento de rotina, acompanhado dos policiais Barboza e Hungari pela cidade de Tupi Paulista/SP, quando visualizaram um veículo Fox/VW, placas DYD2120, Dracena/SP, com uma carretinha acoplada, placa EBA9B29, trafegando pela Rua São Paulo, altura do numeral 1025, que adentrou a cidade pela Vicinal Oásis. Puderam visualizar que o veículo era conduzido pelo réu Roberto e tinha como passageira a acusada Pâmela. Assim, por ser Roberto conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas, o qual já preso em flagrante pelo mesmo delito, resolveram abordá-lo. Deram sinal de parada e visualizaram Pâmela arremessando algo pela janela do veículo. Roberto parou o veículo logo em seguida. Separaram os indivíduos e o policial Barboza revistou Roberto, sendo localizado em poder dele R\$ 394,00 em notas diversas. O policial Barboza passou a revistar o veículo e em seu interior localizou três aparelhos celulares, estando um deles quebrado. Solicitaram apoio de uma policial feminina, Maisa, com o intuito de revistar Pâmela. Enquanto aguardavam a policial feminina, Barboza passou a realizar a busca do que Pamela havia dispensado. Barboza localizou na calçada 01 invólucro branco contendo em seu interior 17 porções de "crack", embaladas em plástico branco, prontos para a venda a varejo. Com a chegada de Maisa, Pâmela foi revistada, mas nada de ilícito foi encontrado. Em razão do constatado, entrevistaram o casal em separado, oportunidade em que Pâmela assumiu que droga localizada na calçada era de sua propriedade, confirmando que teria jogado ao avistar a viatura policial. Em seguida, Pâmela também informou que em sua casa havia mais drogas. Indagado, Roberto confirmou ter conhecimento de que a droga estava com Pâmela, esclarecendo que seguiam para a feira de Tupi Paulista com o intuito de vendê-las por R\$ 10,00 a porção. Em razão do declarado, solicitaram autorização para revistarem sua casa, localizada nesta cidade, Rua Nápoles, nº 315, Jardim Itália. Desse modo, seguiram para Dracena, com o auxílio dos policiais Sargento Finoti, Cabo Marcos André e Cabo Passarini. No local, encontraram a casa desprovida de outros moradores ou frequentadores. Pâmela

abriu o portão da casa, pois estava com as chaves e, após, conduziu os policiais até o local em que havia mais drogas. Esclarece que a diligência também foi auxiliada pelos policiais Abreu, Fábio e Eudes. Pâmela os conduziu até o quintal e, ao se aproximar de um bag utilizado por Usina para acondicionar veneno, ela mesma retirou um invólucro de plástico azul, contendo em seu interior uma pedra maior de "crack" que ainda seria fracionada para a venda a varejo. Após, passaram a revistar a casa, tendo Barboza localizado em seu interior um prato com resquícios de drogas, uma faca com resquícios de drogas, uma balança de precisão. Barboza também localizou no interior da casa 04 aparelhos celulares e três relógios, tendo Pâmela confessado quando da localização que estes objetos teriam sido entregues por usuários em pagamento de compra de drogas. Ressalta que os acusados são amásios e residem em Dracena, na casa revistada. Roberto confirmou ser o proprietário do veículo apreendido (fls. 03/04 e 398/401 - mídia gravada). No mesmo sentido o depoimento do policial militar ANDRÉ LUIZ BARBOZA (fls. 05/07 e 398/401 - mídia gravada).

Ouvida na fase investigativa, a ré PAMELA PEREIRA DOS REIS declarou que saíram de casa por volta de 16h30min, sendo o veículo Ford Fox conduzido por Roberto, seu companheiro. Foram buscar sucata e, após, se dirigiram para Tupi Paulista, pela vicinal Oasis. Na entrada da cidade, foram abordados por três viatura policiais, os quais deram sinal de parada. Ao visualizarem a viatura, a interroganda jogou pela janela um plástico branco, contendo em seu interior 17 invólucros de "crack". Indagada sobre o dinheiro localizado com Roberto, disse que era destinado para a compra de sucatas. Quanto aos aparelhos celulares localizados no interior do carro, respondeu que todos lhe pertencem. Após, os milicianos solicitaram autorização para revistarem a sua casa, o que aceitou. Seguiram para a Rua Nápoli, nº 315, a moradia do casal, esclarecendo que somente a interroganda entrou na casa com os policiais. Indicou ao policial a porção de "crack" maior, a qual estava no interior de um bag de latinhas no quintal. No interior da casa, indicou aos policiais onde estavam a balança de precisão, a faca, e um prato com resquícios de "crack", que estavam na primeira gaveta da cômoda. Indicou o local em que estavam os quatro aparelhos celulares e os três relógios apreendidos, que estavam em uma gaveta de outra cômoda. Aduz que os celulares e relógios foram entregues por usuários como forma de pagamento da droga comprada. Disse que venderia as 17 porções de "crack" por R\$ 50,00 a unidade. Quanto a pedra maior que estava no quintal, respondeu que ainda a fracionaria para a venda a varejo. Alega que Roberto não tinha conhecimento de que realizava a venda de drogas. Por fim, ressaltou que é usuária de "crack" e "cocaína" (fls. 08/09). Em Juízo, disse que a droga localizada foi comprada pela declarante de outro pessoa para uso, pois é usuária. Disse que a droga encontrada em sua casa também era destinada ao seu uso. Nunca usava sozinha, sempre tinha três ou quatro pessoas juntas para usarem o entorpecente. A finalidade da droga era para uso pessoal. Disse que tinha acabado de fazer o uso do entorpecente, tanto que encontraram um prato e faca com resquícios do entorpecente. Trabalha como empregada doméstica. Nos outros horários trabalha com o acusado Roberto comprando sucata. O Roberto não faz uso de drogas. Esclareceu que não é o tipo de pessoa que fica indo buscar de pouco, motivo pelo qual comprou uma quantia maior. Ganha R\$1.300,00 por mês e Roberto também. Fuma cerca de R\$100,00 por noite, o que daria em torno de 10 unidades. Pagou em torno de R\$350,00 a R\$400,00 na droga localizada (fls. 398/401 - mídia gravada).

Na fase administrativa o acusado ROBERTO DA SILVA declarou que, no momento da abordagem, se encontrava com Pamela, sua companheira, e conduzia o veículo VW/Fox, cor prata, acoplado a uma carretinha. Saíram de casa, nesta cidade, rua Nápoli, nº 315, por volta de 16h30min, afirmando que fez um "carreto" de sucata, se deslocando para a Rua Paraná. Após, seguiram para a cidade de Tupi Paulista, utilizando-se da vicinal Oásis, com destino à feira. Na entrada da cidade de Tupi Paulista/SP, foram abordados por duas ou três viaturas da Polícia Militar. Os militares deram sinal de parada, o que obedeceu. Desceram do veículo e foram revistados. Nada de ilícito foi encontrado com o interrogando, apenas "R\$ 412,00 ou R\$ 404,00", não se recordando ao certo. Afirmou que o dinheiro é oriundo da venda de sucata. Quanto os 17 invólucros de "crack" localizados pelos policiais militares, que teriam sido

lançados por Pâmela, respondeu que não tinha conhecimento de que ela levava aquelas drogas, muito menos a visualizou dispensando os entorpecentes. Indagado sobre os três aparelhos celulares localizados no interior do veículo, respondeu que um era seu, um Samsung, cor preto, nº 9968964. O outro aparelho Samsung, de cor prata, cujo número não sabe informar, pertence à Pâmela. O aparelho celular danificado também pertence à Pâmela. Após, seguiram para a cidade de Dracena, certo que em nenhum momento lhe foi solicitada autorização para adentrar a sua casa. Ao chegarem defronte a sua casa, permaneceu no interior do guarda-presos da viatura, não adentrando a sua moradia. Não tem conhecimento de que no interior de seu quintal foi localizado uma porção maior de "crack", a qual estava no interior de um bag com latinhas. Disse que os policiais sequer mostraram a droga ao declarante. Confirma que em seu quintal há um bag utilizado pelo interrogando para acondicionar latinhas de alumínio para a venda. Quanto aos três relógios localizados, afirmou que são seus. Quanto aos 04 aparelhos celulares que estavam na casa, afirma que possui um novo e na caixa, comprou para dar a sua filha de presente. Também possui outros três, velhos, trincados. Em nenhum momento os militares mostraram os quatro aparelhos celulares localizados no quarto. Perguntado quanto aos três relógios localizados pelos militares, confirmou que possui um relógio novo. Possui outros dois relógios velhos. Quanto à faca, prato e balança de precisão, alegou que não tinha conhecimento de sua existência. Nega que estaria se deslocando com Pâmela, sua companheira, até a feira de Tupi Paulista para a venda de drogas (fls. 10/11). Interrogado em Juízo, disse que saiu para trabalhar fazendo "carretos" e comprando sucata. O dinheiro era proveniente de seu trabalho. Foi abordado pelos policiais. Disse que a ré jogou alguma coisa, mas achou que fosse o cigarro que ela estava fumando. Negou que iria vender droga na feira. Disse que a acusada é usuária de "crack". Estava morando com a ré há cerca de dois ou três meses. Ela não fazia uso do entorpecente na frente do declarante, mas usava diariamente em torno de oito ou dez papéis quando tinha dinheiro. Estava indo para Tupi Paulista recolher sucata, pois tem clientes na cidade (fls. 398/401 - mídia gravada).

Pois bem.

Passo à análise do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Verifica-se que a conduta de tráfico imputada aos réus restou confirmada pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum, ficou demonstrado que os policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto.

Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo - Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras -

Negativa isolada em juízo - Prova segura - Condenação mantida (...)" (TJSP;

Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que

justifica o édito - (...)” (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional.” (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de transportar, trazer consigo, possuir em depósito e guardar entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que os réus sejam dependentes químicos de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratiquem a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu.

Ademais, a quantidade de drogas é incompatível com eventual condição de usuário. Sem prejuízo, foram localizadas conversas nos celulares dos acusados que indicam que eles praticavam o comércio ilícito de entorpecentes, conforme laudos periciais de degravação de celular (fls. 357/363 e 376/385).

Assim, das provas amealhadas aos autos, restou devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que os réus agiram, motivos pelos quais a condenação no crime de tráfico de drogas é medida de rigor, na ausência de excludentes.

Quanto ao delito de associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/06, as provas colhidas em fase de instrução não são seguras a demonstrar a permanência e estabilidade da associação a gerar a tipificação. Desta forma, absolvo os réus desta acusação. Por consequência, resta prejudicada a aplicação do artigo 69 do Código Penal (concurso material de delitos).

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

01) PAMELA PEREIRA DOS REIS

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente. Considerando as circunstâncias do delito, diante da natureza e quantidade expressiva de entorpecente apreendido em poder da ré, a saber, 17 (dezesete) porções de cocaína, sob a forma de pedras de “Crack”, com massa líquida de 7,50g e 01 (uma) pedra maior de cocaína, sob a forma de pedras de “Crack”, com massa líquida de 75,57g, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena

em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar abaixo do mínimo legal.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tendo-se em conta que, de acordo com todas as provas carreadas aos autos, principalmente em razão das conversas obtidas em seu celular, restou demonstrado que a acusada se dedica a atividades criminosas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica da ré. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal).

Anoto que, diante das penas fixadas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

02) ROBERTO DA SILVA

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Possui antecedentes criminais (Processo nº 0006608-64.2001.8.26.0168 - fls. 194/195; Processo nº 0008689-10.2006.8.26.0168 - fls. 195/197). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente. Considerando as circunstâncias do delito, diante da natureza e quantidade expressiva de entorpecente apreendido em poder do réu, a saber, 17 (dezessete) porções de cocaína, sob a forma de pedras de "Crack", com massa líquida de 7,50g e 01 (uma) pedra maior de cocaína, sob a forma de pedras de "Crack", com massa líquida de 75,57g, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (Processo nº 0004381-45.2015.8.26.0416 - fls. 197), motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tendo-se em conta que, de acordo com todas as provas carreadas aos autos, principalmente em razão das conversas obtidas em seu celular, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas, bem como em razão da reincidência específica.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Anoto que, diante das penas fixadas e pela reincidência do réu, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

a) CONDENAR a ré PAMELA PEREIRA DOS REIS, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

b) CONDENAR o réu ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo

33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

c) ABSOLVER os réus PAMELA PEREIRA DOS REIS e ROBERTO DA SILVA, qualificados nos autos, da imputação do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece aos sentenciados o direito de apelar em liberdade. Recomende-se a prisão em que os acusados encontram-se tolhidos de sua liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 20/22 e 158) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intím-se os condenados para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA